QUY CHẾ PHỐI HỢP

giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập

(Kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, phương thức phối hợp giữa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam với các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

b) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Việc phối hợp phải được tiến hành thuận lợi, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Điều 3. Cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập

Căn cứ các quy định của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định như sau:

1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

2. Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương kiểm soát tài

sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập sau:

a) Người có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

c) Chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, phó chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu.

d) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại Thanh tra Chính phủ.

4. Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1, 6 và 8 Điều này.

5. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

6. Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác trong các cơ quan đảng của tỉnh, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

7. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 6 và 8 Điều này.

8. Uỷ ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện ban thường vụ quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác trong các cơ quan đảng của huyện, xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này.

Điều 4. Tiếp nhận, nộp bản kê khai tài sản, thu nhập

1. Người có nghĩa vụ kê khai nộp bản kê khai tài sản, thu nhập của mình cho đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan nơi mình công tác.

2. Đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ có trách nhiệm nộp bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo thẩm quyền được quy định tại Điều 3 Quy chế này.

3. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc phạm vi quản lý của mình và chuyển dữ liệu về Thanh tra Chính phủ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Điều 5. Phối hợp xác minh tài sản, thu nhập

1. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Điều 3 Quy chế này chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có liên quan để xác minh tài sản, thu nhập theo nội dung Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương giao đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương giao uỷ ban kiểm tra đảng uỷ khối tiến hành xác minh và đề nghị các đơn vị trực thuộc ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Đảng uỷ khối cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

Ban Nội chính Trung ương tham gia xác minh tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Việc tham gia xác

minh tài sản, thu nhập của Ban Nội chính Trung ương đối với các trường hợp cần thiết khác được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này.

2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị các cơ quan, tổ chức cử người tham gia tổ xác minh như sau:

a) Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

b) Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao thanh tra bộ hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ (trong trường hợp không có cơ quan thanh tra) tiến hành xác minh và đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

d) Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước giao cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ (trong trường hợp không có cơ quan thanh tra) tiến hành xác minh và đề nghị các đơn vị trực thuộc cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

đ) Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ đề nghị thanh tra tỉnh, thành phố, ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn có cán bộ được xác minh cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

e) Thanh tra tỉnh, thành phố đề nghị uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ, ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ, thanh tra quận, huyện, thành phố, thị xã, thanh tra sở, cơ quan cấp tỉnh của các tổ chức chính trị - xã hội cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

g) Uỷ ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ đề nghị thanh tra quận, huyện, thành phố, thị xã, ban tổ chức quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, các đảng uỷ trực thuộc quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn có cán bộ được xác minh cử người tham gia tổ xác minh tài sản, thu nhập.

3. Các cơ quan, tổ chức được đề nghị có trách nhiệm cử người tham gia tổ xác minh kịp thời, đúng thành phần theo đề nghị của các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Điều 6. Phối hợp khác trong kiểm soát tài sản, thu nhập

1. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Điều 3 Quy chế này tuỳ theo yêu cầu công tác thực hiện phối hợp trong nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tham mưu hoặc thực hiện các nhiệm vụ do cấp uỷ, chính quyền giao liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập.

2. Việc phối hợp được thực hiện bằng các phương thức sau:

a) Cử cán bộ, công chức trao đổi trực tiếp.

b) Trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu.

c) Tổ chức cuộc họp.

Điều 7. Báo cáo phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

Người được xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và cam kết về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng trong bản kê khai tài sản, thu nhập của mình với tổ xác minh tài sản, thu nhập và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; đồng thời gửi cho uỷ ban kiểm tra, ban tổ chức của cấp uỷ có thẩm quyền quản lý đảng viên theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 8. Cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ

1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của mình theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của mình theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng uỷ trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác cán bộ, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ, thanh tra tỉnh, uỷ ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở

dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của mình theo yêu cầu của ban thường vụ cấp uỷ các cấp trong tỉnh, thành phố, thường trực Hội đồng nhân dân và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong tỉnh, thành phố để phục vụ công tác cán bộ.

Điều 9. Thông tin, báo cáo về kiểm soát tài sản, thu nhập

1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cung cấp thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình cho Thanh tra Chính phủ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, trừ thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Điều 3 Quy chế này có trách nhiệm báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 15/5 hằng năm.

2. Uỷ ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ báo cáo uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ trước ngày 10/5 hằng năm; uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 15/5 hằng năm.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế; định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế, báo cáo Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời.